

**BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP.HCM**

THÔNG TIN VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Tên đề tài: Bảo hộ quyền Sở hữu trí tuệ đối với các sản phẩm tạo ra từ trí tuệ nhân tạo

Chuyên ngành: Luật Kinh tế

Mã số: 9380107

Họ tên nghiên cứu sinh: Hồ Thúy Ngọc

Họ tên người hướng dẫn: Ts. Nguyễn Thị Bích Ngọc

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh

NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Luận án là một công trình khoa học nghiên cứu chuyên sâu, toàn diện và có hệ thống về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) đối với các sản phẩm tạo ra từ trí tuệ nhân tạo (TTNT). So với các công trình nghiên cứu đã được công bố trong thời gian qua, những điểm mới nổi bật của kết quả nghiên cứu thể hiện ở những nội dung sau:

(1) Luận án là một công trình nghiên cứu toàn diện, hệ thống tương đối đầy đủ về vấn đề lý luận của bảo hộ quyền SHTT đối với các sản phẩm tạo ra từ TTNT. Luận án đóng góp vào việc làm phong phú thêm, làm rõ hơn những vấn đề còn chưa có nhận thức rõ ràng và thống nhất trong khoa học pháp lý về trí tuệ nhân tạo, sản phẩm tạo ra từ trí tuệ nhân tạo. Luận án bổ sung và phát triển hệ thống khái niệm và nguyên tắc lý luận mới về bảo hộ quyền SHTT trong bối cảnh chuyển đổi số, đồng thời đề xuất cách tiếp cận mới - bảo hộ quyền SHTT đối với các sản phẩm tạo ra từ TTNT từ góc độ bảo hộ đầu tư. Cách tiếp cận này không mâu thuẫn với nguyên tắc nền tảng của SHTT, mà ngược lại, có thể được coi là phần mở rộng hợp lý của lý thuyết lao động trong môi trường công nghệ số, nơi việc đầu tư vào hệ thống thông minh là yếu tố quyết định chất lượng và giá trị của sản phẩm đầu ra. Việc kết hợp linh hoạt giữa lý thuyết hiện tại và bảo hộ đầu tư là bước chuyển cần thiết để đảm bảo hệ thống SHTT không bị tụt hậu trước làn sóng sáng tạo do TTNT dẫn dắt.

Luận án đã đúc kết kinh nghiệm của pháp luật một số quốc gia tiêu biểu, khu vực và quốc tế để rút ra những bài học cho Việt Nam khi đề xuất các giải pháp hoàn thiện pháp luật SHTT nhằm bảo đảm sự cân bằng giữa khuyến khích đổi mới sáng tạo và bảo vệ quyền lợi chính đáng cho các chủ thể liên quan trong bối cảnh phát triển TTNT.

(2) Luận án đã phân tích, đánh giá một cách chính xác, toàn diện và đầy đủ thực trạng pháp luật SHTT của Việt Nam liên quan tới sản phẩm tạo ra từ TTNT và chỉ ra sự cần thiết khách quan của việc thiết lập cơ chế bảo hộ riêng cho các sản phẩm này.

(3) Luận án cung cấp khung giải pháp cụ thể với 08 đề xuất để hoàn thiện pháp luật bảo hộ quyền SHTT đối với sản phẩm tạo ra từ TTNT trên cơ sở 03 nhóm định hướng bao gồm (i) Nhóm định hướng xuất phát trong bối cảnh pháp lý quốc tế; (ii) Nhóm định hướng xuất phát từ thực tiễn phát triển công nghệ trong nước; (iii) Nhóm định hướng nhằm thực hiện chủ trương chính sách phát triển khoa học công nghệ và thúc đẩy đổi mới sáng tạo quốc gia. 08 giải pháp cụ thể bao gồm: (i) Áp dụng mô hình sandbox pháp lý bảo hộ quyền SHTT đối với các sản phẩm tạo ra từ TTNT; (ii) Xác định các nguyên tắc bảo hộ quyền SHTT đối với sản phẩm tạo ra từ TTNT; (iii) Xây dựng các quy định về một số khái niệm cơ bản bao gồm TTNT, sản phẩm tạo ra từ TTNT, bảo hộ quyền SHTT đối với các sản phẩm tạo ra từ TTNT, người phát triển TTNT, người sử dụng TTNT và chủ sở hữu TTNT; (iv) Xây dựng các quy định bảo đảm tính hợp pháp của sản phẩm tạo ra từ TTNT; (v) Xây dựng các quy định về đối tượng và điều kiện bảo hộ cho sản phẩm tạo ra từ TTNT; (vi) Xây dựng quy định về nội dung bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với sản phẩm tạo ra từ TTNT; (vii) Xây dựng quy định giới hạn quyền bảo hộ quyền SHTT đối với sản phẩm tạo ra từ TTNT; (viii) Xây dựng quy định xác định chủ sở hữu sản phẩm tạo ra từ TTNT.

(4) Luận án đã hình thành cơ sở khoa học và thực chứng cho việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật bảo hộ quyền SHTT đối với sản phẩm tạo ra từ TTNT ở Việt Nam. Các kết quả nghiên cứu không chỉ góp phần bổ sung lý luận pháp luật về SHTT trong kỷ nguyên số, mà còn mang ý nghĩa thực tiễn sâu sắc trong việc xây dựng hành lang pháp lý minh bạch, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, bảo đảm công bằng và hội nhập quốc tế.

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2025

NGHIÊN CỨU SINH



Hồ Thúy Ngọc